

Súd: Krajský súd Prešov  
Spisová značka: 7Cob/64/2013  
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8212204382  
Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2014  
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Irena Dobňáková  
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8212204382.2

## ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ireny Dobňákovvej a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Milana Šebeňa, v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO: 35 697 270, právne zast. Mgr. Martinom Katriakom, advokátom, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava proti žalovanej: N. D. - XALIX, N.. P.. X.. L. B. XXX/XX, XXX XX A., IČO: 44 883 501, zastúpená JUDr. Róbertom Hnatkom, advokátom, Tehelná 1611/58, 085 01 Bardejov, o zaplatenie 681,93 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bardejov zo dňa 24.5.2013, č. k. 2Cb 13/2013-90, zhodou hlasov členov senátu takto

### **r o z h o d o l :**

M e n í rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t. j. vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti, ako aj vo výroku o náhrade trov konania tak, že:

Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi 663,88 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne od 16.7.2010 do zaplatenia, v lehote 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 281,31 na účet právneho zástupcu JUDr. Martina Katriaka, advokáta do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

### **o d ô v o d n e n i e :**

Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 18,05 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne od 16.7.2010 do zaplatenia, v lehote 3 dní po právoplatnosti rozsudku. Ďalším výrokom rozhodol o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a o povinnosti žalobcu zaplatiť žalovanej trovy konania vo výške na 177,78 eur do 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia od žalovanej 681,93 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy od 16.7.2010 do zaplatenia. Žalobu odôvodňoval tým, že so žalovanou dňa 11.1.2010 uzavrel zmluvu č. A4840970 a č. A4840845, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú všeobecné podmienky. Na základe týchto zmlúv žalovanej vypožičal 2 ks SIM kariet, ktoré jej umožňovali využívať telekomunikačné služby poskytované žalobcom. Pri uzavretí dodatku k zmluve č. A4840970 žalobca odpredal žalovanej mobilný telefón/telekomunikačné zariadenie značky Huawei ETS 8121 za kúpnu cenu 19,- eur a pri uzavretí dodatku k zmluve č. A4840845 jej odpredal mobilný telefón/telekomunikačné zariadenie značky Huawei B260 Flybox 3G Router za kúpnu cenu 29,- eur. Tým, že žalovaná riadne a včas nezaplatila cenu poskytnutých služieb vyfakturovaných v období 22.3.2010 - 22.4.2010 vo výške 18,05 eur, porušila zmluvné povinnosti a v zmysle dodatkov k uvedeným zmluvám je povinná zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške 663,88 eur. Žalovaná nereagovala na pokus o pokonávku. Žalobca si uplatňuje aj úrok z omeškania z

celkovej dlžnej sumy v súlade so všeobecnými podmienkami článok 11 bod 11.14, a to počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na dodatočné plnenie uvedené v pokuse o pokonávku, t. j. od 16.7.2010. Vec bola prejednaná v neprítomnosti žalobcu, ktorému predvolanie na pojednávanie bolo doručené dňa 17.4.2013, teda riadne a včas a ktorý sa z pojednávania ospravedlnil z dôvodu kolízie termínov s tým, že súhlasil, aby sa vec prejedнала v jeho neprítomnosti. Žalobe navrhol vyhovieť.

Žalobca dňa 11.1.2010 uzavrel so žalovanou zmluvu o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenia číslo A4840970 a dodatok k nej i zmluvu o pripojení číslo 4840845 a dodatok k nej, na základe ktorých žalovanej vypožičal dva kusy SIM kariet umožňujúcich žalovanej využívať telekomunikačné služby poskytované žalobcom, s pridelenými účastníckymi telefónnymi číslami XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX. Žalobca tvrdí, že žalovaná v období 22.3.2010 - 22.4.2010 porušila svoj záväzok riadne a včas platiť cenu poskytovaných služieb, keď za uvedené obdobie nezaplatila na cene služieb 18,05 eur. Predmetom tohto konania tak, ako ho vymedzil žalobca v žalobe, je zaplatenie ceny poskytovaných telekomunikačných služieb na základe ním uzavretých zmlúv o pripojení. Vzhľadom na obsah zmlúv ide o zmluvy o pripojení uzavreté v zmysle vtedy platného zákona číslo 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne podľa § 43 citovaného zákona a tak žalobcom uplatňovaný nárok na zaplatenie ceny poskytovaných služieb je nutné posudzovať v zmysle citovaného zákona, obsahu zmlúv a ich dodatku, všeobecných obchodných podmienok tvoriacich neoddeliteľnú súčasť zmluvy vydaných žalobcom na základe zmocnenia podľa § 40 zákona číslo 610/2003 Z. z. a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (§ 261 ods. 6 Obchodného zákonníka). Žalovaná totiž na pojednávaní výslovne prehlásila, že obe zmluvy o pripojení uzatvárala ako živnostníčka a telekomunikačné zariadenie zakúpené na základe dodatkov k zmluvám, keď išlo vlastne o domácu telefónnu linku a internet, používala pre podnikateľské účely. Prostredníctvom domácej telefónnej linky sa prijímali objednávky hostí a internet používali hostia prevádzkarne pohostinstva. Súd na rozdiel od žalovanej dospel k záveru, že záväzkový vzťah uzavretý medzi žalobcom a žalovanou, nie je vzťahom spotrebiteľským v zmysle zákona číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a § 52 a násl. Občianskeho zákonníka a žalovaná v tomto vzťahu nepožíva ochranu v zmysle citovaného zákona a citovaného § 52 a násl. Občianskeho zákonníka ako spotrebiteľ. Podľa žalobcu žalovaná tým, že riadne a včas nezaplatila cenu poskytnutých služieb vyfakturovaných v období 22.3.2010 - 22.4.2010,

porušila zmluvné povinnosti a v zmysle uvedených dodatkov z dôvodu neplnenia zmluvných povinností, je povinná zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške po 331,94 eur, spolu 663,88 eur. Zmluvná pokuta je podľa platného právneho stavu upravená v § 544 až § 545 Občianskeho zákonníka a v § 300 až § 302 Obchodného zákonníka. Podľa § 544 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a násl..

V prípade zmluvnej pokuty ide o dohodou určené plnenie pre prípad porušenia zabezpečenej povinnosti, ktoré je oprávnenému subjektu povinný poskytnúť ten, kto zabezpečenú povinnosť poruší. Zmluvná pokuta nastupuje ako sankcia za porušenie zabezpečenej povinnosti. Podmienkou platnosti dohody o zmluvnej pokute je tak nepochybne určenie povinnosti, ktorá má byť zmluvnou pokutou zabezpečená, resp. porušením ktorej vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Na to, aby zmluvná pokuta bola platne dohodnutá, treba dostatočne presne a určito identifikovať, teda opísať povinnosť, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje. Bez toho totiž nemožno zistiť, či, prípadne, kedy bola porušená povinnosť, čo je obligatórnou podmienkou uplatnenia zmluvnej pokuty. Súd uvádza, že žalobca svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalovanou opiera o dohodu účastníkov vyjadrenú v čl. 2 bod 2.5. Povinnosti na zabezpečenie splnenia, ktorých žalovaným bola dohodnutá zmluvná pokuta, nie sú výslovne uvedené v samotnej dohode o zmluvnej pokute, teda v bodoch 2.5, ale dohoda o zmluvnej pokute odkazuje na predchádzajúce časti dodatkov, čo v zásade je možné. V danom prípade precíznosť pri opisovaní povinností, ktorých splnenie malo byť zmluvnou pokutou zabezpečené, resp. sankcionované ich porušenie, chýba. Povinnosti sú opísané príliš všeobecne, spôsobom pripúšťajúcim

rôzny výklad a v konečnom dôsledku neurčito a nezrozumiteľne. Rovnaké závery pritom platia aj vo vzťahu k ostatným častiam bodov 2.3, 2.4 resp. 2.1 dodatkov, v ktorých sú v zmysle dohody o zmluvnej pokute vyjadrené povinnosti, ktorých splnenie žalovanej malo byť zabezpečené zmluvnou pokutou. Dohoda o zmluvnej pokute pre jej nejasnosť a neurčitosť, najmä v časti opisu povinností, ktorých splnenie malo byť zmluvnou pokutou zabezpečené, resp. pri porušení ktorých mala byť žalovaná sankcionovaná v zmysle citovaného § 37 Občianskeho zákonníka je absolútne neplatná a preto nemôže tak byť základom pre povinnosť žalovanej zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu. Žalobca, okrem zaplatenia ceny služieb vo výške 18,05 eur a zmluvnej pokuty vo výške 663,88 eur, žiadal žalovanej uložiť povinnosť zaplatiť mu úroky z omeškania v súlade so Všeobecnými podmienkami článok 11 bod 11.14, a to počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na dodatočné plnenie uvedenej v pokuse o pokonávku, t. j. od 16.7.2010. Priznanie úrokov z omeškania k sume zodpovedajúcej prisudzovanému nároku na cene služieb súd prvého stupňa odôvodnil aplikáciou ust. § 365 a § 369 Obchodného zákonníka v znení po 15.1.2009, ako aj čl. 11 bod 11.14 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., vydané v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z.. Účastníci si vo všeobecných podmienkach, nesporne tvoriacich neoddeliteľnú súčasť

zmlúv o pripojení dohodli pre prípad omeškania žalovanej úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne, využitím možnosti danú citovaným zákonným ustanovením. Na základe výzvy žalobcu žalovanej doručenej dňa 1.7.2010, žalovaná cenu služieb bola povinná zaplatiť do 15.7.2010, a keďže tak neurobila dňom nasledujúcim, t. j. dňom 16.7.2010, dostala sa do omeškania so zaplatením 18,05 eur a žalobcovi vzniklo právo na zaplatenie úrokov z omeškania. Vzhľadom na uvedené súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi, okrem ceny služieb vo výške 18,05 eur, aj úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne od 16.7.2010 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti, t. j. v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 663,88 eur s úrokom z omeškania vo výške 0,05 % denne od 16.7.2010 do zaplatenia, zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 151 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 142 ods. 3 O. s. p. Žalovaná podala návrh na náhradu trov konania a keďže v spore bola neúspešná iba v nepatrnnej časti, súd jej priznal náhradu trov konania vo výške 177,78 eur, t. j. vo výške rovnajúcej sa trovám jej právneho zastúpenia.

Proti tomuto rozsudku bolo podané odvolanie zo strany žalobcu. V podanom odvolaní žalobca odôvodňuje podané odvolanie tým, že rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolaní napadnutej časti vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 205 ods. 2 písmeno f O. s. p.) a tým, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (ust. § 205 ods. 2 písmeno d O. s. p.). Súd prvého stupňa nepriznal žalobcovi uplatnený nárok na zaplatenie zmluvných pokút. Ustanovenia o zmluvnej pokute považoval za neplatné z dôvodu nejasnosti a neurčitosti. Žalovaná ako podnikateľka uzatvorila so žalobcom zmluvu o pripojení a dodatky k zmluvám. Telekomunikačné zariadenie si zakúpila a poskytnuté služby využívala pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Žalobca odpredal žalovanej telekomunikačné zariadenia so zľavami z kúpnych cien a žalovaná sa zaviazala zotrvať v zmluvných vzťahoch so žalobcom po dohodnutú dobu viazanosti ako aktívny užívateľ služieb, riadne a včas platiť ceny za poskytnuté služby. Dojednanie zmluvných pokút ako zabezpečovacieho inštitútu v zmluvných vzťahoch, je plne v súlade s platným právnym poriadkom SR. Žalobca jasne a zrozumiteľne uviedol, že pri uzavretí dodatkov k zmluvám, aké výhody žalovanej poskytol. Žalovaná sa zaviazala dodržiavať svoje zmluvné povinnosti. Základnou zmluvnou povinnosťou žalovanej bolo platenie cien za poskytnuté služby. Ustanovenia dodatkov k zmluvám o pripojení, v ktorých bola medzi účastníkmi dohodnutá zmluvná pokuta, považuje za platné uzavreté dojednania. V oboch dodatkoch sú uvedené povinnosti žalovanej ako účastníčky zmluvného vzťahu a špecifikované prípady vzniku žalobcu na zmluvnú pokutu. Žalovaná porušila svoje základné zmluvné povinnosti, neplatila žalobcovi za poskytnuté služby ceny riadne a v čas. Z obsahu dodatkov jasne vyplýva nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vzniká pri závažnom porušení zmluvných povinností, pre ktoré je opodstatnené odstúpenie od zmluvy. V danom prípade zo strany žalovanej došlo k porušeniu základnej zmluvnej povinnosti, t. j. neplatenie faktúr za poskytnuté služby, teda žalobca bol oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti je dôvodný. Nepriznanie nároku na zaplatenie zmluvných pokút pri preukázaní podstatného porušenia zmluvných povinností, je nesprávne. Je potrebné posúdiť všetky okolnosti daného prípadu, prihliadnuť na výhody poskytnuté žalovanej pri vzniku zmluvných vzťahov na plnenie zmluvných povinností zo strany žalobcu a porušovanie zmluvných povinností zo strany žalovanej. Ustanovenie dodatku je potrebné posudzovať vo vzájomnej súvislosti a prihliadnuť na podstatu danej veci. Na základe uvedeného navrhuje, aby odvolací

súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v odvolaní napadnutej časti tak, že zaviazal žalovanú na zaplatenie

zmluvnej pokuty 663,88 eur s úrokom z omeškania 0,05 % denne z uvedenej sumy od 16.7.2010 do zaplatenia a prizná žalobcovi náhradu trov konania vo výške 281,38 eur, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh 40,50 eur, súdneho poplatku za odvolanie 39,50 eur a trov právneho zastúpenia 201,38 eur (za tri úkony právnej pomoci: prevzatie a príprava zastúpenia 51,45 eur, vyjadrenie vo veci 51,45 eur, odvolanie proti rozsudku 41,49 eur a 3x režijný paušál 33,56 eur + DPH 33,56 eur).

Žalovaná sa k podanému odvolaniu nevyjadrila.

Na prejednanie podaného odvolania, odvolací súd podľa § 214 ods. 1 písmena a) O. s. p. nariadil súdne pojednávanie. Pojednávanie sa nezúčastnili účastníci konania. Právny zástupca žalobcu sa ospravedlnil z neúčasti na súdnom pojednávaní z dôvodu kolízie súdnych pojednávaní. Navrhol v súvislosti s uplatneným nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty, žalobe vyhovieť aj s poukazom na rozsudok odvolacieho súdu sp. zn. 2Cob/37/2013-119., ktorým odvolací súd v obdobnej právnej veci nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vyhovel. Žalovaná svoju neprítomnosť na súdnom pojednávaní neospravedlnila. Odvolací súd predvolal na súdne pojednávanie právneho zástupcu žalovanej. Predvolanie na súdne pojednávanie bolo súdu vrátené, ako neprevzaté v odbernej lehote.

Odvolací súd prejednal vec v neprítomnosti účastníkov konania, nakoľko boli splnené podmienky pre prejednanie v neprítomnosti účastníkov konania podľa § 101 ods. 2 v spojení s ust. § 211 ods. 2 O. s. p.. Na nariadenom pojednávaní odvolací súd zopakoval dôkazy prečítaním predmetných zmlúv o pripojení i dodatkov k týmto zmluvám. Preskúmal napadnutý rozsudok i konanie, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad vyplývajúcich z ust. § 212 ods. 1,3 O. s. p. a po vykonaní uvedených úkonov dospel k záveru, že odvolanie podané žalobcom, je opodstatnené. V prvom rade treba zdôrazniť tú skutočnosť, že výrok rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým čiastočne bolo vyhovené žalobe, nebol odvolaním napadnutý a preto tento výrok súdu prvého stupňa nadobudol právoplatnosť. Právoplatný výrok rozsudku súdu prvého stupňa odvolací súd nemohol preskúmať (§ 159 ods. 1, § 206 ods. 2 O. s. p.). Z obsahu spisu vyplýva, že prvostupňový súd vykonal dokazovanie, vyvodil aj pre účely uplatňovaných nárokov na zmluvnú pokutu správny záver, že predmetný záväzkový vzťah je vzťahom medzi podnikateľskými subjektmi a vzťahy z uzavretých zmlúv sa riadia ich obsahom, všeobecnými zmluvnými podmienkami, zákonom č. 610/2003 Z. z., ako aj Obchodným zákonníkom, ktorý v obchodno-záväzkových vzťahoch má prioritu pred Občianskym zákonníkom. Odvolací súd sa stotožňuje so stanoviskom súdu prvého stupňa aj v tom, ako správne poukázal na aplikáciu ust. § 544 až § 545 Občianskeho zákonníka, ako aj na ust. § 300 až § 302 a § 272 ods. 1 Obchodného zákonníka. Správne súd prvého stupňa zdôraznil aj obligatórnu písomnú formu zmluvy o zmluvnej pokute. Pre výklad obsahu týchto dojednaní sú v obchodno-záväzkových vzťahoch relevantné interpretačné pravidlá vyplývajúce z ust. § 266 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z týchto kritérií, ktoré sú pravidlami pre interpretáciu právnych úkonov obsiahnutých v § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Obchodný zákonník v § 266 ods. 1 ako rozhodujúce akcentuje iné kritérium, ako Občiansky zákonník a to význam vôle, ktorú uprednostňuje pred jazykovým prejavom. V danom prípade ide o subjektívne kritérium spočívajúce v úmysle konajúceho, čo má prvoradý význam. Pritom sa vyžaduje, aby úmysel bol na strane, ktorej je určený známy, alebo jej musel byť známy. Ak pri výklade obsahu záväzku z akéhokoľvek dôvodu nebolo

úspešne uvedené subjektívne kritérium, teda, ak prejav vôle nemožno vyložiť podľa ods.1, lebo úmysel konajúceho nemožno zistiť, treba postupovať podľa ods. 2, ktorý spôsobuje

výkladu prejavu vôle objektivizuje. V zmysle tohto ust. sa prejav vôle vykladá podľa významu, ktorý by mu spravdila prikladala osoba v postavení, v akom je adresát úkonu. Žalobca v predmetnom konaní uplatňuje nároky na zmluvnú pokutu z dôvodu, že žalovaná nesplnila povinnosti platiť včas poskytnuté služby. Žalovaná bola v konaní pasívna. Nepredukovala také skutočnosti a dôkazy, ktoré by viedli k pochybnostiam o dostatočnej presnosti, či určitosti identifikácie povinnosti, ktorej splnenie by zmluvná pokuta zabezpečovala. Obsah uvedených článkov pojatých do dodatkov k zmluvám o pripojení,

obsahuje aj záväzky spočívajúce v neporušení zmluvnej povinnosti platiť riadne cenu služieb. Súd prvého stupňa správne zistil a uzavrel, že žalovaná riadne a včas nezaplatila cenu poskytnutých služieb, ktoré jej boli vyfakturované v období 22.3.2010 - 22.4.2010. Žalovaná v konaní nerealizovala žiadne procesné úkony, ktorý by spochybňovali uvádzané skutočnosti, ako aj svoj úmysel uzavrieť dohodu o zmluvnej pokute, ktorou sa malo zabezpečiť splnenie povinnosti platiť cenu služieb. Z obsahu spisu nevyplyvajú také úkony žalovanej, ktoré by tento význam vôle uzavrieť dohodu o zmluvnej pokute aj zo sankcionovaním porušenia povinnosti platiť cenu služieb namietala. Vo veci neide o spotrebiteľský vzťah, kde by bolo povinnosťou súdu ex offio zabezpečiť účastníkov, t.j. spotrebiteľov, ochranu pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami. V konaní nebolo vyvrátené tvrdenie žalobcu o tom, že zmluvné pokuty si uplatňujú práve pre porušenie povinnosti platiť mesačne poplatky. Za takéhoto stavu odvolací súd je toho názoru, že žalobca má nárok na zaplatenie zmluvných pokút vyplývajúcich z uzavretých zmlúv, pretože žalovaná povinnosť platiť cenu za vykonané služby, nesplnila a pre toto porušenie bola uzavretá dohoda o zmluvnej pokute. Žalovaná uviedla, že neplatila cenu služieb z dôvodu, že jej bol zrušený nájom na prevádzku. Tento dôvod nie je opodstatneným dôvodom pre nepriznanie zmluvnej pokuty.

Preto v napadnutom výroku rozsudok súdu prvého stupňa zmenil podľa § 220 O. s. p. a priznal žalobcovi uplatnený nárok tak, ako je uvedené vo výroku

Pokiaľ sa týka rozhodnutia uplatňovaného úroku z omeškania, treba uviesť, že odvolací súd poukazuje na to, že v odvolaní sa tento viaže na čas, kedy sa žalovaná dostala do omeškania zo zaplatením uplatneného nároku. Žalobca si uplatnil úrok z omeškania z celkovej dlžnej sumy v súlade so všeobecnými podmienkami čl. 11 bod 11.14, a to počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na dodatočné plnenie uvedeného pokusu o pokonávku, t.j. od 16.7.2010. Priznanie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne v obchodno-právnych vzťahoch je dohodnutým úrokom medzi zmluvnými stranami. Odvolací súd poukazuje nato, že v danom prípade, pokiaľ ide o úrok z omeškania, je potrebné v priznaní aplikovať § 365 a § 369 Obchodného zákonníka v znení platnom po 15.1.2009, ako aj články 11 a bod 11.4 Všeobecných obchodných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a. s. vydané v súlade so zákonom 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V týchto všeobecných podmienkach je upravený nárok žalobcu na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do jeho zaplatenia. Preto odvolací súd teda zmenil v napadnutej časti rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalobcovi aj tieto nároky na úroky z omeškania priznal.

Odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a preto o trovách konania rozhodoval podľa § 224 ods. 2 O. s. p., t.j. rozhodoval aj o náhrade trov konania, ktoré vznikli aj pred súdom prvého stupňa. Riadil sa pritom zásadami vyplývajúcimi z ust. § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1 O. s. p.. Žalobca bol úspešný v konaní, má nárok na náhradu trov konania. Náhrada trov konania sa priznáva len ako náhrada účelne vynaložených trov, medzi ktoré patrí súdny poplatok za žalobný návrh, ktorý bol žalobcom uplatnený vo výške 40,50 eur a za podané odvolanie 39,50 eur. Z dôvodu úspechu žalobcu v odvolacom

konaní bola priznaná náhrada za súdne poplatky vo výške 80,-eur. Odvolací súd priznal žalobcovi aj náhradu trov konania pozostávajúcu nielen zo zaplateného súdneho poplatku, ale aj trovy právneho zastúpenia vo výške 201,31 eur za tri úkony právnej pomoci: príprava a prevzatie, vyjadrenie vo veci a odvolanie proti rozsudku, spolu 51,45 eur + 41,49 eur + režijný paušál 3x 7,81 eur + DPH 20% - 33,56 eur, čiže spolu bola priznaná náhrada trov konania vo výške 281,31 eur (podľa vyhlášky č.655/2004 Z. z. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písmena a, b, c; § 16 ods. 3).

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.